P U T U S A N

Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmatullah als Rahmat als Niji Bin Pauzan Azima;
2. Tempat lahir : Sungai Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inpers Rt. 023 Kelurahan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Muhammad Akbar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH Als RAHMAT Als NUI Bin PAUZAN AZIMA bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH Als RAHMAT Als NUI Bin PAUZAN AZIMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,04 gram (berat bersih 9,60 gram);
   - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah;
   - 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822-1071-9390;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa Nopol;

   Dikembalikan kepada terdakwa Rahmatullah als. Rahmat als. Nui Bin Fauzan Azima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa RAHMATULLAH Als RAHMAT Als NIJI Bin PAUZAN AZIMA bersama-sama saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan / Jalan Propinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendapat pesanan pembelian sabu-sabu dari Sdr. AMANG DARUL dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.20 Wita terdakwa mendatangi saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah) dirumahnya yang beralamat di Sinar Bulan Rt. 009 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan mengendarai sebuah Vespa dengan maksud membeli 2 (dua) kantong sabu-sabu dengan berat 10 gram kepada terdakwa, dan waktu itu terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian bermaksud menyerahkannya kepada Sdr. AMANG DARUL di pinggir Jalan / Jalan Propinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan sewaktu terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantarnya saksi SURIADI dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,04 gram (berat bersih 9,60 gram) yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 0822-1071-9390 serta 1 (satu) unit sepeda motor Vespa tanpa nomor polisi;

Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menanyakan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI dan atas keterangan terdakwa tersebut selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dan berhasil menangkap saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI dirumahnya yang beralamat di Sinar Bulan Rt. 009 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dan waktu itu saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI membenarkan bahwa sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah berasal dari saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06177/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als RAHMAT Als NIJI Bin PAUZAN AZIMA bersama-sama saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan / Jalan Propinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita petugas melakukan patroli di Jalan / Jalan Propinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan saat berada saati itu petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan yang saat itu bermaksud menjual sabu-sabu kepada Sdr. AMANG DARUL dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang mana waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,04 gram (berat bersih 9,60 gram) yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokoik Sampoerna warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 0822-1071-9390 serta 1 (satu) unit sepeda motor Vespa tanpa nomor polisi yang mana terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli kepada saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah);

Bahwa mendengar keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dan petugas berhasil menangkap saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah) dirumahnya yang beralamat di Sinar Bulan Rt. 009 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06177/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi INDRA LASMANA Als IIN Bin NUNCI (disidangkan dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi bin H. Syafi'i, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel yang salah satunya I Gusti Made Dharma Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 16.00 WITA dipinggir jalan Provinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan I Gusti Made Dharma Nugraha telah menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak rokok sampoerna warna merah dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang kotak rokok sampoerna dengan tangan kiri, akan tetapi diambil kembali oleh Terdakwa atas perintah saksi, dan saat itu I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA yang membuka kotak rokok sampoerna tersebut ternyata berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,04 gram (bersih 9,60 gram), dan saat itu Rahmatullah mengakui jika sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang memesan sebelumnya, akan tetapi saat memesan uang belum diserahkan, dan akan dibayar setelah sabu diserahkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan sabu dari Sdr. Indra Lasmana. Selanjutnya saksi bersama tim mendatangi rumah Sdr.Indra. Saat itu setelah dikonfirmasi Sdr.Indra mengakui jika ada menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gusti Made Dharma Nugraha, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel yang salah satunya Suriadi bin H. Syafi'i melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 16.00 WITA dipinggir jalan Provinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel;
   - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan Suriadi bin H. Syafi'i telah menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak rokok sampoerna warna merah dari tangan kiri terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa sempat membuang kotak rokok sampoerna dengan tangan kiri, akan tetapi diambil kembali oleh Terdakwa atas perintah Suriadi bin H. Syafi'i, dan saat itu saksi yang membuka kotak rokok sampoerna tersebut ternyata berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,04 gram (bersih 9,60 gram), dan saat itu Rahmatullah mengakui jika sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memesan sebelumnya, akan tetapi saat memesan uang belum diserahkan, dan akan dibayar setelah sabu diserahkan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan sabu dari Sdr. Indra Lasmana. Selanjutnya saksi bersama tim mendatangi rumah Sdr.Indra. Saat itu setelah dikonfirmasi Sdr.Indra mengakui jika ada menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Indra Lasmana Als Iin Bin Nunci, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 sekitar pukul 16.55 wita di rumah saksi yang beralamat di Sinar Bulan Gang Munawar Rt 009 Rw 000 Kel Sinar Bulan, Kec Satui, Kab Tanah Bumbu;
   - Bahwa awalnya terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel terlebih dahulu dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang berasal dari saksi;
   - Bahwa barang bukti sabu yang disita dari terdakwa saksi serahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 15.30 WITA diteras rumah saksi. Saat itu sabu-sabu yang serahkan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 gram;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 15.20 WITA terdakwa datang ke rumah saksi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 kantong (10 gram). Uang pembelian sabu-sabu dijanjikan terdakwa untuk dibayar kepada saksi setelah dibayar oleh pembeli. Selanjutnya saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di teras rumah dengan dibungkus kotak rokok;
   - Bahwa harga 10 gram sabu-sabu tersebut Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
   - Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang biasa saksi panggil UJANG, dan sabu tersebut sebenarnya adalah miliknya Ujang. Saksi menerima sabu-sabu dari ujang dengan cara sistem ranjau/sabu diletakkan di suatu tempat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jawa Timur Nomor Lab.06177/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 Pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Provinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat penangkapan petugas ada menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak rokok sampoerna warna merah yang saat itu terdakwa pegang di tangan kiri;
- Bahwa rencananya sabu yang disita polisi sebanyak 2 (dua) paket tersebut akan terdakwa serahkan kepada Amang Darul yang sebelumnya minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan sabu, yang mana Amang Darul memesan sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 Pukul 14.00 WITA seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan dibayar ketika barang diserahkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Indra Lasmana pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Pukul 15.40 WITA dirumahnya dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi rencanya mau dibagi dua dengan sdr. Indra Lasmana masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,04 gram (berat bersih 9,60 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822-1071-9390;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa Nopol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya seseorang yang bernama Amang Darul memesan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 Pukul 14.00 WITA seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 15.20 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Indra Lasmana untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 kantong (10 gram) yang dipesan Sdr. Amang Darul. Uang pembelian sabu-sabu dijanjikan terdakwa untuk dibayar kepada saksi Indra Lasmana setelah dibayar oleh pembeli. Selanjutnya saksi Indra Lasmana menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di teras rumahnya dengan dibungkus kotak rokok;
- Bahwa harga 10 gram sabu-sabu tersebut Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kelebihan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya akan dibagi dua oleh terdakwa dengan sdr. Indra Lasmana masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi I Gusti Made Dharma Nugraha bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel yang salah satunya saksi Suriadi bin H. Syafi'i melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 16.00 WITA dipinggir jalan Provinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalsel, ketika akan menyerahkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi I Gusti Made Dharma Nugraha dan saksi Suriadi bin H. Syafi'i telah menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak rokok sampoerna warna merah dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang kotak rokok sampoerna dengan tangan kiri, akan tetapi diambil kembali oleh Terdakwa atas perintah saksi Suriadi bin H. Syafi'i, dan saat itu saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang membuka kotak rokok sampoerna tersebut ternyata berisi 2 (dua) paket sabu-sabu setelah ditimbang dengan hasil berat kotor 10,04 gram (bersih 9,60 gram), dan saat itu Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang memesan sebelumnya, akan tetapi saat memesan uang belum diserahkan, dan akan dibayar setelah sabu diserahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas pengakuan terdakwa narkotika sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr.Indra Lasmana, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju rumah Sdr.Indra Lasmana dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jawa Timur Nomor Lab.06177/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya hingga ada dakwaan yang terbukti. Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ”Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Rahmatullah als Rahmat als Niji bin Pauzan Azima sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya seseorang yang bernama Amang Darul memesan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 Pukul 14.00 WITA seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 15.20 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Indra Lasmana untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 kantong (10 gram) yang dipesan Sdr. Amang Darul. Uang pembelian sabu-sabu dijanjikan terdakwa untuk dibayar kepada saksi Indra Lasmana setelah dibayar oleh pembeli. Selanjutnya saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indra Lasmana menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di teras rumahnya dengan dibungkus kotak rokok;

Menimbang, bahwa harga 10 gram sabu-sabu tersebut Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kelebihan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya akan dibagi dua oleh terdakwa dengan sdr. Indra Lasmana masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Gusti Made Dharma Nugraha bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel yang salah satunya saksi Suriadi bin H. Syafi'i melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 16.00 WITA dipinggir jalan Provinsi A. Yani Km. 177 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalsel;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi I Gusti Made Dharma Nugraha dan saksi Suriadi bin H. Syafi'i telah menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket didalam kotak rokok sampoerna warna merah dari tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat membuang kotak rokok sampoerna dengan tangan kiri, akan tetapi diambil kembali oleh Terdakwa atas perintah saksi Suriadi bin H. Syafi'i, dan saat itu saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang membuka kotak rokok sampoerna tersebut ternyata berisi 2 (dua) paket sabu-sabu, setelah ditimbang dengan dengan hasil berat kotor 10,04 gram (bersih 9,60 gram), dan saat itu Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang memesan sebelumnya, akan tetapi saat memesan uang belum diserahkan, dan akan dibayar setelah sabu diserahkan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa jika narkotika sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr.Indra Lasmana, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju rumah Sdr.Indra Lasmana dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jawa Timur Nomor Lab.06177/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika sabu-sabu tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti terdakwa sebelumnya memperoleh pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Amang Darul sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Indra Lasmana seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Bahwa harga 10 gram sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Indra Lasmana seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kelebihan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencanya akan dibagi dua terdakwa dengan sdr. Indra Lasmana masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,04 gram (berat bersih 9,60 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822-1071-9390;

Oleh karena merupakan hasil atau alat melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa Nopol oleh karena disita dari Terdakwa dan tidak terbukti sebagai hasil atau alat melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Narkotika merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkotika harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah als Rahmat als Niji Bin Pauzan Azima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,04 gram (berat bersih 9,60 gram);
   - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah;
   - 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822-1071-9390;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa Nopol;

   Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Kamariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sutisna Sawati, S.H.	Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.
Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Noor Kamariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)